

1515503-21.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS COSTA BONINI RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

ANA CLAUDIA DA SILVA VARGAS, qualificado(s) nos autos, está(ão) sendo processado(s) como incurso(s) no artigo 333, do Código Penal.

Os autos foram suspensos pelo prazo de 2 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515503-21.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515503-21.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS COSTA BONINI RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

ANA CLAUDIA DA SILVA VARGAS, qualificado(s) nos autos, está(ão) sendo processado(s) como incurso(s) no artigo 333, do Código Penal.

Os autos foram suspensos pelo prazo de 2 anos, com fundamento no artigo 89, §1º da Lei nº 9.099/95.

É breve o relatório. Decido.

Nos termos da manifestação do Ministério Público, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu.

Com efeito, depreende-se dos autos e do apenso de controle de comparecimento que o

acusado, até o advento da pandemia de COVID-19, vinha cumprido regularmente às condições impostas, incluindo o comparecimento em Juízo. Além disso, o prazo de suspensão condicional do processo se encerraria ainda durante o período de suspensão das atividades presenciais nos Fóruns, período em que, conforme Recomendação 62/2020 CNJ e do Provimento CSM nº 2564 do TJ-SP, encontra-se dispensado o comparecimento pessoal de réu nos Fóruns, em razão de estado de calamidade sanitária.

Conforme o artigo 4.º, inciso II, da Recomendação CNJ n.º 62/20 - “a suspensão do dever de apresentação periódica ao Juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias”. Ou seja, suspendeu-se tão somente a apresentação pessoal e não o prazo da suspensão condicional do processo, que continua correndo normalmente.

Desse modo, eventual inobservância das condições fixadas determina a revogação do benefício, exceto se o descumprimento tenha ocorrido por força maior, como é o caso, afinal, trata-se de momento de pandemia com suspensão da autorização de entrada aos Fóruns. A impossibilidade de comparecer ao fórum não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, tampouco pode ser atribuída ao acusado, que restaria aguardar indefinidamente até o fim da pandemia para voltar a comparecer em Juízo pelo prazo restante.

Ressalto, neste ponto, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se configura constrangimento ilegal o prolongamento do período de comparecimento quando não há como o interessado comparecer ao Fórum, tal como ocorre há quase 02 anos em razão do início da pandemia, ainda persistente, de COVID-19. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto (STJ, HABEAS CORPUS Nº 657.382 - SC 2021/0099403-2, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. em 27 de abril de 2021).

Outrossim, o Tribunal de Justiça de São Paulo possui precedentes dispensando o comparecimento em Juízo durante a pandemia e computando tal período como lapso cumprido da referida condição da suspensão condicional do processo, conforme ementas abaixo colacionadas:

EXECUÇÃO PENAL. Sentença de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/05. Pleito ministerial de reforma da decisão, restabelecendo-se o período de prova da suspensão condicional do processo. Inadmissibilidade. Acusado que não completou os últimos comparecimentos mensais em juízo para justificar suas atividades, em razão da Pandemia de COVID-19 que assola o país. Provimentos do Conselho Superior de Magistratura que suspenderam tais obrigações e adotaram o

trabalho remoto por diversos meses. Acusado que cumpriu as obrigações estabelecidas em audiência, sem ter dado causa à revogação do benefício, findo o prazo de dois anos. De rigor, a extinção da punibilidade. Manutenção da decisão. Agravo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001140- 93.2016.8.26.0233; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021)

Recurso em sentido estrito. Extinção da punibilidade. Sursis processual. É inviável, por falta de previsão legal, a prorrogação da condição de comparecimento periódico em juízo, prevista no art. 89, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 9.099/95, como requisito do período de prova previsto. A impossibilidade de apresentação pessoal decorre da suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia de COVID-19 e não pode ser imputada ao acusado, prejudicando-o. Encerrado o período de prova no curso do trabalho remoto, deve ser decretada a extinção da punibilidade. Recurso improvido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1501089-52.2018.8.26.0228; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

Recurso em sentido estrito contra decisão que julgou extinta a punibilidade - Cabimento - Suspensão condicional do processo - Comparecimento periódico em juízo - Ré que vinha comparecendo regularmente até o início da pandemia - Suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo prorrogada até 12 de março de 2021 - Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução nº 78/2020 - Período de provas se encerrou quando ainda persistiam as medidas de restrição - Ausência de descumprimento injustificado das condições impostas - Impossibilidade de prorrogação do período de prova, por ausência de previsão legal - Julgada extinta a punibilidade - Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0089206-79.2017.8.26.0050; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/05/2021; Data de Registro: 14/05/2021)

Isso porque, na mesma esteira do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte não pode ser onerada por situação que não deu causa, de modo que essa impossibilidade de comparecimento em razão do regime especial de trabalho adotado por conta da pandemia não pode justificar a prorrogação do período de prova, devendo ser considerada como período cumprido. Tendo em vista, então, mencionados entendimentos jurisprudenciais do STJ e do TJSP, verifica-se que, no caso, o lapso da suspensão condicional do processo transcorreu sem causas para revogação ou prorrogação do benefício. Ante o cumprimento integral das condições impostas e já colhida a manifestação do Ministério Público, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada ANA CLAUDIA DA SILVA VARGAS com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95. Registro, por oportuno, que não há objeto ou quantia apreendida. Realizem-se as anotações e comunicações necessárias e, oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. São Paulo, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA